

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3214/2533

บริษัท คา อุสิน จำกัด
นาย เพิ่ม ยศ เก่ง มา นะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป 7 วัน ครั้นถึงวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย และจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วัน อ้างว่าทนายจำเลยถอนตัว ไม่อาจหาทนายใหม่ได้ทันเป็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางประวิงคดีถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันจะเป็นเหตุให้ศาลมีอำนาจขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 23.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดครบกำหนดยื่นอุทธรณ์วันที่ 25 มกราคม 2531 ในวันดังกล่าวทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 เพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษา (ที่ถูกคำสั่ง) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531 คดีนี้เป็นคดีที่มีข้อยุ่งยาก ข้อเท็จจริงมาก และมีเอกสารจำนวนมาก ทนายจำเลยที่ 1 จึงทำอุทธรณ์ไม่ทันภายในกำหนดด้วย ความจำเป็นดังกล่าวจำเลยที่ 1 จึงขอให้ศาลชั้นต้นขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อไปอีก 7 วัน

ศาลชั้นต้นสั่งว่า เจ้าหน้าที่เพ่งคัดสำเนาภาพถ่ายคำสั่งให้แก่จำเลยที่ 1 ได้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 ถือได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ จึงขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531

ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องในวันเดียวกันนั้นเอง จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่าทนายจำเลยที่ 1 ได้ถอนตัวจากการเป็นทนายให้จำเลยที่ 1 ในวันนั้น ไม่อาจหาทนายใหม่ได้ทัน จึงขอให้ศาลสั่งขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อไปอีก 10 วัน

ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 กับทนายมีความเห็นขัดแย้งกันจนทนายจำเลยที่ 1 ขอลงตัว ถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้อีก ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า นายอดิศพงศ์ เป้าสมบัติได้รับแต่งตั้งเป็นทนายจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2530 และได้ดำเนินคดีแก่ต่างจำเลยที่ 1 มาโดยตลอด ครั้นวันที่ 24 ธันวาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2531 อันเป็นวันสุดท้ายของกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ นายอดิศพงศ์ เป้าสมบัติ ในฐานะทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายไปถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศาลคัดสำเนาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้จำเลยที่ 1 ได้เมื่อ

วันที่ 18 มกราคม 2531 ทนายจำเลยที่ 1 จึงมีเวลาเรียงอุทธรณ์นานกว่า 10 วัน แต่
ครั้นถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ทนายจำเลยที่ 1 หาได้ยื่นอุทธรณ์ไม่กลับยื่น
คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาตและใน
วันเดียวกันนั้นจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปเป็นครั้ง
ที่สอง โดยอ้างว่ามีความคิดเห็นขัดแย้งกับทนายจำเลยที่ 1 จนทนายจำเลยที่ 1 ขอ
ถอนตัว ดังนี้ มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า คดีของจำเลยที่ 1 มีพฤติการณ์
พิเศษอันจะเป็นเหตุให้ศาลมีอำนาจขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่ทนายจำเลยที่ 1 จะยื่น
คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่สองนั้น
จำเลยที่ 1 และทนายความมีเวลาสำหรับปรึกษาหารือกันเพียงพออยู่แล้ว เพราะ
นอกจากเวลาที่กำหนดไว้โดยกฎหมายแล้วยังมีเวลาที่ศาลชั้นต้นขยายให้อีก 7 วัน
จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 หากจำเลยที่ 1 มีความคิดเห็นขัดแย้งกับทนายจำเลย
ที่ 1 จริง ก็น่าจะแต่งตั้งทนายความอื่นให้ทำอุทธรณ์ยื่นให้ทันกำหนดเวลา โดยไม่
ต้องขอให้ถึงวันสุดท้าย หรือขอให้ทนายจำเลยที่ 1 ขอถอนตัวเสียก่อนการที่ทนาย
จำเลยที่ 1 และตัวจำเลยที่ 1 มีเวลาพอที่จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลา
ได้ แต่มิได้ดำเนินการกลับมายื่นคำร้องขอถอนตัว และขอขยายระยะเวลายื่น
อุทธรณ์ในวันครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นขยายให้ โดยอ้างว่ามีความคิดเห็น
ขัดแย้งกันนั้น เป็นพฤติการณ์ที่ขอไปในทางประวิงคดี ไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่า มีความ
คิดเห็นขัดแย้งกัน ถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันจะเป็นเหตุให้ศาลมีอำนาจ
ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 23 และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ